



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYADIN ALIAS DIDIN;**
2. Tempat lahir : Avolua;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartono, S.H.,M.H., dan Moh. Tamsil Tamrin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Yayasan Rumah Hukum Tadulako, beralamat di Jalan Kampali, Kelurahan kampali, Kecamatan Parigi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADIN alias DIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADIN alias DIDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-169/PRG/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa NURYADIN alias DIDIN, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi RADIAS HIDAYAT yang sedang memasang Paranet di Gudang Ikan di Desa Avolua Kec. Parigi Utara didatangi oleh saksi korban SUMADI yang langsung menegur terdakwa dengan berkata "sudah tengah malam ini, kalau bisa lanjut besok saja" yang mana saat itu saksi korban dan istri saksi korban yakni saksi YUNIZAR merasa terganggu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana saat itu sudah tengah malam dan saksi korban sedang beristirahat, kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dan terdakwa sehingga saat itu saksi korban dan terdakwa berkelahi dan saling pukul, lalu kemudian datang saksi RADIAS HIDAYAT memisahkan keduanya dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, sehingga saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita, saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Avolua Kec. Parigi Utara dengan maksud untuk menemui terdakwa, lalu kemudian tibanya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa sambil berkata "Din keluar kau" kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan saat itu saksi korban langsung masuk dan memukul terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat itu saksi RADIAS HIDAYAT yang juga berada di rumah terdakwa langsung meleraikan keduanya, kemudian saksi RADIAS HIDAYAT menyuruh saksi korban untuk pulang, dan saat itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun saat itu juga terdakwa mengambil sebuah balok kayu berukuran panjang sekitar 59 cm

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



yang merupakan kayu penyangga pintu rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut dengan tenaga yang kuat ke saksi korban ke bagian kepala saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak bergerak kemudian terdakwa berhenti memukul saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUMADI berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 042/ 54-VER/ 2024/ Umum tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jurikho P. Baunsele, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dan diketahui oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan, luka terbuka pada puncak kepala, memar-memar pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala, serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT Scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, serta pendarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri;

- Luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 841.3/11525/RSUD Undata tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Natsir M.PH selaku Wadir Pelayanan RSUD Undata menerangkan bahwa Saksi Korban SUMADI telah meninggal di Rumah Sakit Daerah Umum Undata Palu pada tanggal 23 Agustus 2024 jam 22.00 Wita;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa NURYADIN alias DIDIN, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan perbuatan “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi RADIAS HIDAYAT yang sedang memasang Paranet di gudang ikan di Desa Avolua Kec. Parigi Utara di datangi oleh saksi korban SUMADI yang langsung menegur terdakwa dengan berkata “sudah tengah malam ini, kalau bisa lanjut besok saja” yang mana saat itu saksi korban dan istri saksi korban yakni saksi YUNIZAR merasa terganggu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana saat itu sudah tengah malam dan saksi korban sedang beristirahat, kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dan terdakwa sehingga saat itu saksi korban dan terdakwa berkelahi dan saling pukul, lalu kemudian datang saksi RADIAS HIDAYAT memisahkan keduanya dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, sehingga saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita, saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Avolua Kec. Parigi Utara dengan maksud untuk menemui terdakwa, lalu kemudian setibanya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa sambil berkata “Din keluar kau” kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan saat itu saksi korban langsung masuk dan memukul terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat itu saksi RADIAS HIDAYAT yang juga berada di rumah terdakwa langsung meleraikan keduanya, kemudian saksi RADIAS HIDAYAT menyuruh saksi korban untuk pulang, dan saat itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun saat itu juga terdakwa mengambil sebuah balok kayu berukuran panjang sekitar 59 cm yang merupakan kayu penyangga pintu rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun pukulan tersebut sempat dihalangi oleh saksi korban dengan tangannya namun terdakwa terus menerus memukulkan balok kayu tersebut ke saksi korban yang mengenai bagian kepala saksi korban beberapa kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak bergerak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUMADI berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 042/ 54-VER/ 2024/ Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jurikho P. Baunsele, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan, luka terbuka pada puncak kepala, memar-memar pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala, serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT Scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, serta pendarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri;

- Luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 841.3/11525/RSUD Undata tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Natsir M.PH selaku Wadir Pelayanan RSUD Undata menerangkan bahwa Saksi Korban SUMADI telah meninggal di Rumah Sakit Daerah Umum Undata Palu pada tanggal 23 Agustus 2024 jam 22.00 Wita;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa NURYADIN alias DIDIN, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Avolua, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan perbuatan "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi RADIAS HIDAYAT yang sedang memasang Paragnet di gudang ikan di Desa Avolua Kec. Parigi Utara di datang oleh saksi korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADI yang langsung menegur terdakwa dengan berkata “sudah tengah malam ini, kalau bisa lanjut besok saja” yang mana saat itu saksi korban dan istri saksi korban yakni saksi YUNIZAR merasa terganggu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana saat itu sudah tengah malam dan saksi korban sedang beristirahat, kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dan terdakwa sehingga saat itu saksi korban dan terdakwa berkelahi dan saling pukul, lalu kemudian datang saksi RADIAS HIDAYAT memisahkan keduanya dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, sehingga saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita, saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Avolua Kec. Parigi Utara dengan maksud untuk menemui terdakwa, lalu kemudian setibanya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa sambil berkata “Din keluar kau” kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan saat itu saksi korban langsung masuk dan memukul terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat itu saksi RADIAS HIDAYAT yang juga berada di rumah terdakwa langsung meleraikan keduanya, kemudian saksi RADIAS HIDAYAT menyuruh saksi korban untuk pulang, dan saat itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun saat itu juga terdakwa mengambil sebuah balok kayu berukuran panjang sekitar 59 cm yang merupakan kayu penyangga pintu rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut ke saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUMADI berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 042/ 54-VER/ 2024/ Umum tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jurikho P. Baunsele, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan, luka terbuka pada puncak kepala, memar-memar pada dahi, kelopak atas mata kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala, serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mata kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT Scan kepala,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, serta pendarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri;

- Luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya suami Saksi bernama SUMADI;
 - Bahwa meninggalnya Korban SUMADI diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Korban dengan menggunakan balok kayu secara berulang-ulang kali;
 - Bahwa kejadian Terdakwa memukul kepala Korban adalah pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian, karena Saksi berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pabrik Pembekuan Ikan yang ada di Desa Avolua;
 - Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan Korban ada masalah pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, saat kami sedang beristirahat di rumah merasa terganggu karena bunyi suara orang bekerja, kemudian Korban keluar untuk mengecek dan menegur Terdakwa yang saat itu sedang bekerja;
 - Bahwa Korban menegur Terdakwa karena saat itu sudah sekitar pukul 02.00 WITA dan suara bising yang sangat mengganggu istirahat kami;
 - Bahwa saat itu, terjadi pertengkaran dan baku pukul antara Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Korban masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang dan kembali menghampiri Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA, Korban keluar dari rumah dan mengatakan ia pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat menuju ke rumah Terdakwa, Korban membawa celurit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan pada pukul 06.00 WITA, saat Terdakwa dibawa pulang dengan dibonceng dengan sepeda motor dan saat itu Korban sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah;
- Bahwa saat itu ada darah keluar dari mulut dan hidung Korban serta kepala Korban berlubang dan keluar darah;
- Bahwa Korban di bawa ke RSUD Anuntaloko, kemudian Korban di rujuk ke RSUD Undata di Palu sekitar Pukul 22.00 WITA;
- Bahwa saat di RSUD Undata Korban dioperasi pada hari senin sekitar Pukul 22.00 WITA setelah itu, Korban selalu di ruangan ICU untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa Korban meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sejak kejadian korban tidak pernah sadar hingga Korban meninggal;
- Bahwa biaya pengobatan Korban ditanggung oleh Saksi sendiri, Saksi membayar biaya pengobatan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan santunan ataupun uang pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa RSUD Undata mengeluarkan surat keterangan kematian bagi Korban;
- Bahwa hasil CT Scan menunjukkan tengkorak kepala Korban retak, tangan dan kaki korban patah;
- Bahwa lengan korban memang pernah patah sejak Korban masih muda;
- Bahwa saksi meminta agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



2. RADIAS HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya Korban SUMADI;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban SUMADI secara berulang kali dengan menggunakan balok kayu secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat langsung karena Saksi sebelumnya tidur bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA, Korban datang ke rumah Korban dan saat itu mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa, saat Terdakwa membuka pintu rumahnya seketika Korban langsung meninju Terdakwa dan saat itu antara Terdakwa dan Korban saling pukul namun Saksi dapat meleraikan mereka dan setelah itu Korban meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Korban meninggalkan rumah Terdakwa, Korban mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil balok kayu pengganjal pintu rumahnya kemudian mengejar dan memukul Korban dengan menggunakan balok kayu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Korban dengan balok kayu secara berulang-ulang kali yang mengenai kepala Korban sehingga terjatuh dari sepeda motor yang iaendarai;
- Bahwa saat Korban terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa masih memukuli Korban kemudian Saksi berhasil menarik Terdakwa kemudian mengambil dan membuang balok kayu tersebut;
- Bahwa semua pukulan Terdakwa mengenai kepala Korban;
- Bahwa jenis kayu yang digunakan oleh Terdakwa adalah kayu hitam atau ebony;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa yakni pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, saat itu Saksi dan Terdakwa berada di Gudang Pembekuan Ikan yang berada di Desa Avolua sedang memasang paranet sejak siang sampai malam hari kemudian Korban menegur Terdakwa untuk berhenti bekerja dan saat itu antara Korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran dan sempat saling memukul namun bisa di leraikan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa didalam Gudang Ikan tersebut ada sebuah kamar yang menjadi tempat tinggal dari Korban dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban SUMADI telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. IMRAN Alias PAPA NAIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara mengenai Terdakwa memukul Korban SUMADI;
 - Bahwa kejadian Terdakwa memukul kepala Korban adalah pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul Korban yang Saksi ketahui, saat kejadian Saksi mendengar teriakan dari Saksi MASNUN kemudian Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Korban telah berlumuran darah;
 - Bahwa rumah Saksi dekat dengan lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang berlumuran darah adalah Korban SUMADI karena Saksi melihat ada tanda lahir yang ada ditangannya;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa itu adalah Korban SUMADI, Saksi menelpon keluarga Korban;
 - Bahwa saat ini Korban SUMADI telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. MASNUN BT JUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara mengenai Terdakwa memukul Korban SUMADI;
 - Bahwa kejadian Terdakwa memukul kepala Korban adalah pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa Saksi dapat melihat kejadian tersebut karena awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 05.30 WITA, Saksi keluar rumah untuk menerima panggilan telpon dari suami Saksi, kemudian setelah menelpon Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling pukul, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan balok kayu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Saksi melihat Saksi RADIAS HIDAYAT mencoba melarai mereka;
- Bahwa saat itu, Saksi berteriak minta tolong agar masyarakat berkumpul di tengah kejadian;
- Bahwa saat kejadian, Saksi IMRAN keluar dari rumahnya kemudian melihat Korban, setelah itu memberitahu kepada Saksi bahwa yang di pukul adalah Korban SUMADI;
- Bahwa Korban SUMADI telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

5. DIRMAN Alias PAPA DIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara mengenai Terdakwa memukul Korban SUMADI;
- Bahwa Korban adalah anak mantu Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa memukul kepala Korban adalah pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi IMRAN datang dan memberitahu Saksi dengan mengatakan bahwa anak mantu Saksi dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita dari Saksi IMRAN, Saksi kemudian ke tempat kejadian perkara dan Saksi melihat wajah Korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumahnya;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia di RSUD Undata di Palu tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa kami mengeluarkan biaya pengobatan dari korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum, Nomor: 042/ 54-VER/ 2024/ Umum tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jurikho P. Baunsele, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



Parigi dan diketahui oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan, luka terbuka pada puncak kepala, memar-memar pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala, serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT Scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, serta pendarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri;

Luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi korban;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/11525/RSUD Undata tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Natsir M.PH selaku Wadir Pelayanan RSUD Undata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban SUMADI telah meninggal di Rumah Sakit Daerah Umum Undata Palu pada tanggal 23 Agustus 2024 jam 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memukul Korban SUMADI;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban SUMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter);
- Bahwa kejadian Terdakwa memukul Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban SUMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut ke arah kepala Korban berulang-ulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban terlibat perkelahian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di Pabrik Pembekuan Ikan yang berada di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Terdakwa sedang memasang paranet di dinding Gedung tersebut, kemudian ada ujung meterang yang jatuh di atap seng rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa keluar rumah memarahi Terdakwa dan mematikan lampu di tempat kerja Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menampar Terdakwa yang mengenai pipi kanan Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban namun perkelahian tersebut tidak lama karena berhasil di leraikan oleh Saksi FAHRUL, Saksi RADIAS HIDAYAT dan Saudara FAHRIN, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil dan melihat Terdakwa masuk rumahnya Terdakwa lari ke arah meubel selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ingin melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Dusun namun oleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 02.00 WITA akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memasang paranet di Gedung tersebut karena Terdakwa mendapat kerja Borongan dengan orang Cina;
- Bahwa Korban tinggal di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Korban datang kembali ke rumah Terdakwa dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah dari Terdakwa, saat itu Terdakwa terbangun dan ingin membuka pintu rumah namun saat itu sempat Terdakwa dihalangi oleh Saksi RADIAS HIDAYAT akan tetapi Terdakwa tetap membuka pintu rumah. Setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Korban langsung memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Selanjutnya Saksi RADIAS HIDAYAT meleraikan Terdakwa dengan Korban dan saat itu Korban mengambil Celurit namun saat itu Saksi RADIAS HIDAYAT berhasil kembali meleraikan dan menyuruh Korban untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya, saat Korban pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) yang berfungsi sebagai penyangga pintu rumah Terdakwa, kemudian mengejar Terdakwa dan saat Terdakwa berada dekat dengan Korban, Terdakwa mengayunkan balok kayu tersebut sehingga mengenai kepala Korban dan mengakibatkan Korban jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa kembali memukul Korban secara berulang-ulang kali ke arah kepala Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa Terdakwa memukul kepala Korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa baru berhenti memukul Korban karena disadarkan oleh Saksi RADIAS HIDAYAT;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti memukul Korban, Korban sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta saat itu Korban sudah tidak mampu lagi bangun dan tidak dapat lagi berbicara;
- Bahwa setelah berhenti memukul Korban, Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban, Terdakwa menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengejar Korban karena Terdakwa merasa sangat emosi kepada Korban yang memukul Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa sakit dan membuat hidung Terdakwa berdarah;
- Bahwa Saksi RADIAN HIDAYAT membuang balok kayu yang Terdakwa gunakan memukul Korban;
- Bahwa saat Korban terjatuh, Terdakwa mengambil celurit dari pinggang Korban dan membuang celurit tersebut;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban jenis kayu hitam;
- Bahwa saat Korban jatuh dari sepeda motornya, Korban terjatuh di arah sebelah kiri dekat dengan motornya;
- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor, Korban berusaha untuk bangun dan Terdakwa tetap memukul Korban;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, Terdakwa mendengar Korban di rujuk ke Rumah Sakit yang ada di Palu dan beberapa hari kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa di persidangan dilihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan memukul Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. FAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan Korban di Gudang Ikan di Desa Avolua;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi dan Terdakwa sedang bekerja lembur di Gudang Ikan tersebut untuk memasang paranet;
- Bahwa saat itu Korban datang marah-marah kepada Terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa kami melerai perkelahian antara Korban dengan Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya kemudian keluar dengan membawa celurit, namun saat itu Terdakwa sudah kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa di Gudang Ikan tersebut untuk memasang paranet;
- Bahwa Gudang Ikan tersebut nantinya akan menjadi pabrik pengumpulan durian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa memukul Korban SUMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) milik Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa memukul Korban dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 05.30 WITA, Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa terbangun dan ingin membuka pintu rumah Terdakwa dihalangi oleh Saksi RADIAS HIDAYAT akan tetapi Terdakwa tetap membuka pintu rumah. Setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Korban langsung memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban.



Selanjutnya Saksi RADIAS HIDAYAT meleraai Terdakwa dengan Korban dan saat itu Korban mengambil Celurit namun saat itu Saksi RADIAS HIDAYAT berhasil meleraai dan menyuruh Korban untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya, saat Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter), kemudian mengejar Terdakwa dan saat berada dekat dengan Korban, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) tersebut yang mengenai kepala Korban sehingga mengakibatkan Korban jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa kembali memukul Korban secara berulang-ulang kali ke arah kepala Korban. Terdakwa berhenti memukul Korban setelah Saksi RADIAS HIDAYAT berhasil menenangkan dan menyadarkan Terdakwa, namun saat itu Korban sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta saat itu Terdakwa dan Saksi RADIAS HIDAYAT melihat Korban sudah tidak mampu lagi bangun dan tidak dapat lagi berbicara;

3. Bahwa benar selain Saksi RADIAS HIDAYAT, Saksi MASNUN BT JUSEN juga melihat langsung Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pukulan dan Saksi MASNUN BT JUSEN juga melihat Saksi RADIAS HIDAYAT mencoba meleraai Terdakwa;

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi RADIAS HIDAYAT, Saksi MASNUN BT JUSEN, Saksi IMRAN Alias PAPA NAIRA dan Saksi DIRMAN Alias Papa Dirman bahwa saat itu melihat Korban SUMADI sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta melihat Korban sudah tidak dalam keadaan sadar;

5. Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: 042/54-VER/2024/Umum tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa **"pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh Sembilan tahun ini, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan; luka terbuka pada puncak kepala; memar-memar pada dahi, kelopak atas mata kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala; serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mata kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, puncak kepala, pelipis kanan, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat**



kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, pada dahi sisi kanan, dan puncak kepala sisi kanan, dengan pergeseran garis tengah otak ke arah kanan; perdarahan pada daerah di bawah selaput keras otak mulai dari pelipis kiri sampai ke belakang sisi kanan; serta perdarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri. luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

6. Bahwa benar setelah kejadian Korban SUMADI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta Korban sudah tidak dalam keadaan sadar, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Kota Palu dan dilakukan operasi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA;

7. Bahwa benar setelah dilakukan operasi bedah, Korban di rawat di ruangan ICU untuk menjalani pengobatan;

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 22.00 WITA Korban SUMADI telah meninggal dunia;

9. Bahwa benar Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/11525/RSUD Undata tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Natsir M.PH selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Undata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban SUMADI telah meninggal di Rumah Sakit Daerah Umum Undata Palu pada tanggal 23 Agustus 2024 jam 22.00 WITA;

10. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di Gedung Pabrik Pembekuan Ikan yang berada di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong antara Terdakwa dan Korban terjadi perkelahian yang disebabkan karena Korban merasa terganggu waktu istirahatnya sebab Terdakwa bersama dengan Saksi FAHRUL, Saksi RADIAS HIDAYAT dan Saudara FAHRIN bekerja di Gedung Pabrik Pembekuan Ikan memasang paranet di dalam Gedung Pabrik tersebut;

11. Bahwa benar Korban tinggal di dalam Gedung Pabrik Ikan yang berada di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;



12. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30 Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian Korban memukul Terdakwa sehingga terjadi kembali perkelahian antara mereka dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan balok kayu karena Terdakwa merasa kesal dan marah karena saat perkelahian di rumah Terdakwa, Terdakwa menderita sakit dan keluar darah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-169/PRG/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan



sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk dari kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan sadar akan kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat. Pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat yakni Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja oleh si pelaku;



Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa memukul Korban SUMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memukul Korban dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 05.30 WITA, Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengetuk-ngetuk pintu, kemudian saat Terdakwa terbangun dan ingin membuka pintu rumah, Terdakwa dihalangi oleh Saksi RADIAS HIDAYAT akan tetapi Terdakwa tetap membuka pintu rumah. Setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Korban langsung memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban. Selanjutnya Saksi RADIAS HIDAYAT meleraikan Terdakwa dengan Korban dan saat itu Korban mengambil Celurit namun Saksi RADIAS HIDAYAT berhasil meleraikan dan menyuruh Korban untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya, saat Korban pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter), kemudian mengejar Korban dan saat berada dekat dengan Korban, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) tersebut mengenai kepala Korban sehingga mengakibatkan Korban jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian setelah korban terjatuh, Terdakwa kembali memukul Korban secara berulang-ulang kali ke arah kepala Korban. Terdakwa berhenti memukul Korban setelah Saksi RADIAS HIDAYAT berhasil menenangkan Terdakwa, namun saat itu Korban sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta saat itu Terdakwa dan Saksi RADIAS HIDAYAT melihat Korban sudah tidak mampu lagi bangun dan tidak dapat lagi berbicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selain Saksi RADIAS HIDAYAT, Saksi MASNUN BT JUSEN juga melihat langsung Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pukulan dan Saksi MASNUN BT JUSEN juga melihat Saksi RADIAS HIDAYAT mencoba meleraikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi RADIAS HIDAYAT, Saksi MASNUN BT JUSEN, Saksi IMRAN Alias PAPA NAIRA dan Saksi DIRMAN Alias PAPA DIRMAN bahwa saat itu melihat Korban SUMADI sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta melihat Korban sudah tidak dalam keadaan sadar, hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor: 042/54-VER/2024/Umum tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa **"pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh Sembilan tahun ini, ditemukan patah tulang dahi, puncak kepala sisi kanan, sepertiga tengah tulang selangka kanan, sepertiga bawah tulang hasta kanan; luka terbuka pada puncak kepala; memar-memar pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, pelipis, dan belakang kepala; serta pembengkakan pada dahi, kelopak atas mati kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, puncak kepala, pelipis kanan, belakang kepala, bahu kanan, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan CT scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, pada dahi sisi kanan, dan puncak kepala sisi kanan, dengan pergeseran garis tengah otak ke arah kanan; perdarahan pada daerah di bawah selaput keras otak mulai dari pelipis kiri sampai ke belakang sisi kanan; serta perdarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri. luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Korban SUMADI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko dengan keadaan Korban SUMADI sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya penuh dengan darah serta sudah tidak dalam keadaan sadar, selanjutnya Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Kota Palu sekitar Pukul 22.00 WITA dan dilakukan operasi bedah pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA setelah operasi bedah, Korban di rawat di ruangan ICU hingga Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 22.00 WITA hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/11525/RSUD Undata tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Natsir M.PH selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Undata;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa daerah kepala merupakan organ vital bagi manusia yang beresiko fatal atau mengancam nyawa bila terjadi cedera kepala berat, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 042/54-VER/2024/Umum tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa “.....Pada hasil pemeriksaan CT scan kepala, ditemukan pendarahan pada daerah antara tulang tengkorak bagian dalam dengan selaput keras otak mulai dari puncak kepala sisi kiri sampai ke belakang kepala sisi kiri, pada dahi sisi kanan, dan puncak kepala sisi kanan, dengan pergeseran garis tengah otak ke arah kanan; perdarahan pada daerah di bawah selaput keras otak mulai dari pelipis kiri sampai ke belakang sisi kanan; serta perdarahan pada daerah sinus di belakang hidung diantara kedua mata dan pada daerah sinus di atas hidung dekat mata kiri. **luka-luka tersebut di atas tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut** dan melihat luka-luka yang diderita oleh Korban, perbuatan Terdakwa memukul Korban dengan balok kayu tersebut dengan pasti dilakukan Terdakwa dengan tenaga yang sangat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/11525/RSUD Undata tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa Korban SUMADI telah meninggal dunia. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kematian Korban SUMADI adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa memukul Korban secara berulang-ulang kali ke arah kepala Korban dengan menggunakan balok kayu, dengan demikian sub unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di Gedung Pabrik Pembekuan Ikan antara Terdakwa dan Korban terjadi perkelahian yang disebabkan karena Korban merasa terganggu waktu istirahatnya sebab Terdakwa bersama dengan Saksi FAHRUL, Saksi RADIAS HIDAYAT dan Saudara FAHRIN bekerja memasang paranet di dalam Gedung Pabrik tersebut. Selanjutnya, pada pukul 05.30 WITA Korban mendatangi lagi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian terjadi kembali perkelahian antara Korban dengan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan balok kayu karena Terdakwa merasa kesal dan marah karena saat perkelahian di rumah Terdakwa, Terdakwa menderita keluar darah dari hidungnya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa motif atau dorongan dari dalam diri Terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan balok kayu disebabkan rasa kesal dan marah dari Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen pertama dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa memukul Korban secara berulang-ulang kali ke arah kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter) sehingga Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 042/54-VER/2024/Umum tanggal 19 Agustus 2024 disebabkan rasa kesal dan marah dari Terdakwa terhadap Korban. Terdakwa sebagai seorang yang dewasa pasti mengetahui bahwa memukul kepala Korban dengan menggunakan balok kayu dengan tenaga yang kuat dan dilakukan secara berulang-ulang kali akan membahayakan nyawa Korban, sehingga dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui akan kemungkinan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan kematian bagi Korban sehingga dengan demikian matinya Korban telah diketahui serta dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Avolua;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang dalam bagi isteri dan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin Alias Didin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 59 (lima puluh sembilan) cm (sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD;/

Riwandi, S.H.

TTD;/

Zainal Ahmad, S.H.

TTD;/

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Prg